

1500581-20.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLA CARLINI CATUZZO

Comarca: Mairinque

Foro: Foro de Mairinque

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE VICTOR DE LIMA

Réu Preso

Aos 03 de junho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairinque - Foro de Mairinque - 2ª Vara - Av. Dr. Gaspar Ricardo

Júnior, 185, Centro, Mairinque - SP - cep 18120-000

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500581-20.2022.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE VICTOR DE LIMA

Réu Preso

Aos 03 de junho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 2ª Vara do Foro de Mairinque, Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. CARLA CARLINI CATUZZO, comigo Escrevente ao final nomeada. Presente o Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Compareceu o acusado ANDRE VICTOR DE LIMA, preso no CDP de Sorocaba, acompanhado do Defensor nomeado Dr. Leandro Carlos Altino. Presentes as testemunhas arroladas em Comum Guilherme Augusto de Oliveira Pontes, Marcos Foroni de Barros, bem como a testemunha de defesa Felipe Dias Proença. Primeiramente, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, consigno que a presente audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. Iniciados os trabalhos, as partes foram devidamente qualificadas. Após, pela MMª Juíza foram ouvidas: as testemunhas em comum Guilherme Augusto de Oliveira Pontes, Marcos Foroni de Barros, a testemunha de defesa Felipe Dias Proença, bem como interrogado o acusado ANDRE VICTOR DE LIMA, cujas qualificações seguem em termos avulsos, sendo que os depoimentos foram gravados por meio do sistema audiovisual. Pela MMª Juíza foi dito o seguinte: "Não havendo mais provas a serem produzidas nem testemunhas a serem ouvidas em audiência, sem requerimento de diligências pelas partes, dou por encerrada a instrução do feito e determino que se passem aos debates orais.

Em seguida, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Em seguida, foi dada a palavra ao Defensor do acusado que apresentou alegações finais orais, cujo teor foi gravado por meio do sistema audiovisual. Ato contínuo, pela MM^a. Juíza foi proferida a r. Sentença, cujo teor segue: "Vistos. ANDRÉ VICTOR DE LIMA, qualificado às fls. 06/07, foi denunciado e está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia (fls. 66/68), no dia 22 de março de 2022, por volta das 16:30 horas, na Praça Pública Igreja Católica, situada na Rua Iraci Xavier, n.º 351, Bairro Três Alagoinhas, na cidade e comarca de Mairinque/SP, trazia consigo e guardava, para fins de traficância, drogas, consistindo em 34 (trinta e quatro) saquinhos de cocaína (crack), pesando aproximadamente 0,05g (cinco centigramas); fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13; auto de constatação provisória a fls. 14/15 e laudo de exame químico-toxicológico requisitado nos autos. Em razão dos fatos, o acusado foi preso em flagrante em 22 de março de 2022 (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva em sede de plantão judiciário, nos termos da decisão de fls. 55/56. Mandado de prisão cumprido em 23 de março de 2022 (fls. 59/60). A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2022 (fls. 73/74). O acusado foi pessoalmente citado às fls. 90, sendo-lhe nomeado defensor dativo às fls. 92. Defesa prévia apresentada às fls. 112/113. Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência instrutória (fls. 117/118). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e uma testemunha de defesa. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a fase instrutória, o Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade é inconteste nos autos diante do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão de fls. 13, auto de constatação provisória de fls. 14/15, fotografia de fls. 16, laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 96/99, além da prova oral colhida em Juízo. A autoria também está plenamente configurada com relação ao acusado. A testemunha arrolada em comum pelas partes, o policial militar Guilherme Augusto de Oliveira Pontes, disse que estavam em patrulhamento, sendo que já tinham conhecimento que no Bairro Três Lagoinhas ocorria o crime de tráfico de entorpecentes. Dois indivíduos que demonstraram nervosismo. Ao se aproximarem, o réu saiu andando e não parou, sendo abordado posteriormente. O réu ficou alterado e precisou do apoio de duas viaturas. Com André localizaram dinheiro e celular. Viram o réu arremessar um maço de cigarro, sendo que detectaram que no interior havia 18 porções de crack. Localizaram, ainda, mais um maço de cigarro com 16 porções de crack, semelhante ao maço anterior. No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Marcos Foroni de Barros. A testemunha de defesa Felipe Dias Proença disse que tinha acabado de chegar do serviço e parou para conversar com o réu e logo em seguida a equipe da polícia chegou e os abordou. Não foi encontrado nada de ilícito com eles. Foi apresentada 38 pedras encontrada em um maço de cigarro, que não lhes pertencia. O réu havia chegado de um serviço de pintura. É usuário de drogas e nunca comprou do André. Não conhecia os policiais que o abordaram. Na fase policial, o acusado negou os fatos. Disse que foi "forjado" (fls. 06/07). Em Juízo, sob o crivo do contraditório, ANDRÉ VICTOR DE LIMA, disse que trabalhava com pintura e já foi condenado por roubo. Contou que não estava com as drogas mencionadas na denúncia. Estava conversando com Felipe e iam comer um pastel, quando os policiais chegaram. Ficou nervoso com a presença dos policiais, porque eles estavam agressivos. O entorpecente estava há uns três ou quatro metros de distância. Explicou que os policiais forjaram as drogas. Não conhecia os policiais e não tem problema pessoal com eles. Disse que é usuário de drogas. O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrantial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua

ocorrência por outros meios de prova. No caso dos autos, os elementos de convicção colhidos no transcorrer da instrução processual permitem a segura conclusão de que as drogas apreendidas estavam na posse do acusado e seriam destinadas ao fornecimento para consumo de terceiros, diante do seguro e coeso testemunho prestado pelos policiais militares ouvido em juízo, que sequer conheciam o réu anteriormente aos fatos aqui tratados. Considerando a natureza (crack) e a quantidade de drogas apreendidas, o local de ação do agente, e a versão dos policiais militares que participaram da ocorrência, é certo que os entorpecentes encontrados se destinavam à espúria traficância. Com é cediço, o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Ademais, não há de se cogitar a fragilidade da prova oral por ser baseada em depoimentos de policiais, pois tais testemunhas afirmaram com segurança como se deu a abordagem e apreensão das drogas, devendo tais narrativas serem recebidas com total credibilidade, além do que não há qualquer elemento nos autos a indicar que tivessem algum motivo lógico e real para incriminarem o acusado falsamente. Conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Além do mais, não se pode olvidar que a simples condição de usuário não comporta incompatibilidade com a de traficante. Como é mais do que cediço, não raro, usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência. Desta feita, comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação do réu é de rigor, restando apenas a dosagem da pena, o que ora faço observando o sistema trifásico, nos termos do artigo 68, do Código de Processo Penal e artigo 42, da Lei nº 11.343/03. Na primeira etapa da dosimetria, em observância ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, verifico que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes. Assim, o delito não merece maior reprovabilidade. Desta feita, fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo. Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, observo se tratar de réu reincidente (fls. 77/80 e 81/83 - processo nº 0000114-91.2017.8.26.0567), razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo. Diante da reincidência, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Ausentes demais circunstâncias modificativas da pena, torno-a definitiva. Em razão da pena imposta e das condições subjetivas do acusado acima explanadas, fixo o regime inicial de pena em fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal. Ante a ausência de informações quanto à capacidade econômica do réu, fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, qual seja, 1/30 (um trinta avos) do valor do salário-mínimo à época dos fatos. Posto isso, considerando tudo o mais que dos autos

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para o fim de CONDENAR ANDRÉ VICTOR DE LIMA, qualificado às fls. 06/07, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por ora, entendo que os fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado continuam presentes. Com isso, não concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Se o caso, e se ainda pendente, determino a destruição das drogas apreendidas, certificando nos autos, nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/06 (Redação dada pela Lei nº 12.961, de 2014). Com base no artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Após o trânsito em julgado: inscreva-se o nome do réu no sistema informatizado do TJSP; oficie-se ao IIRGD, bem como ao juízo eleitoral do local do domicílio do

sentenciado, comunicando a suspensão de seus direitos políticos, com a máxima urgência, nos termos do Comunicado CG nº 296/2022, a fim de que seja consignado no Caderno de Votação da respectiva seção eleitoral o impedimento ao exercício do voto do eleitor definitivamente condenado; providenciando-se, ainda, o quanto necessário para a efetivação da execução da sanção penal imposta. Custas na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de ofício. P.I.C. Sentença Registrada Eletronicamente, nos termos do art. 72, §4º, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça." Após ciência da r. sentença proferida, a defesa se manifestou no sentido de ter interesse em dela recorrer. Em seguida, pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte deliberação: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguarde-se a apresentação das razões do recurso, pelo prazo legal. Com a juntada, abra-se vista ao Ministério Público, para que apresente as contrarrazões." NADA MAIS, lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente, e, unicamente pela MMª. Juíza de Direito, em razão da realização do ato por videoconferência, nos termos da Resolução CNJ nº 329, de 30/07/2020. Eu, Jéssica T. de Souza Vizzoni, Assistente Judiciário, digitei.